

Commune de VALS LES BAINS

Section AH – Lieudit "Le Meysonnent"

Chemin Rural du Meysonnent

Parcelle n°495

Propriétaire demandeur : M et Mme Jean-Marie GARNIER

PROCES-VERBAL DE BORNAGE ET DE RECONNAISSANCE DE LIMITES

suite aux opérations de bornage contradictoire du 30 septembre 2015



Géomètres-Experts - Bureau d'Etudes et maîtrise d'œuvre - Environnement - Urbanisme

AUBENAS

siège

2 Avenue Jean Monnet - Quartier Pialon - BP 212 - 07204 AUBENAS Cedex
Tél 04 75 35 69 70 - Fax 04 75 93 33 48 - E-mail : aubenas@geo-siapp.com

VALLON PONT D'ARC

bureaux

Rue Lorion Blachère - 07150 VALLON PONT D'ARC

Tél 04 75 88 42 30 - Fax 04 75 88 16 94 - E-mail : vallon@geo-siapp.com

GUILHERAND GRANGES

secondaires

Immeuble Le Mercure - 370 Rue Montgolfier - 07500 GUILHERAND GRANGES
Tél 04 75 81 32 33 - Fax 04 75 81 32 34 - E-mail : guilherand@geo-siapp.com

PIERRELATTE

4 rue André Le Nôtre - 26700 PIERRELATTE

Tél 04 75 96 84 81 - Fax 04 75 96 40 49 - E-mail : pierrelatte@geo-siapp.com

A la requête de Monsieur et Madame Jean-Marie GARNIER, propriétaires de la parcelle ci-après désignée, je soussigné Michel BARRÉ, Géomètre Expert Foncier D.P.L.G. à AUBENAS, inscrit au tableau de l'Ordre des Géomètres-Experts sous le numéro 5833, exerçant au sein de la s.e.l.a.f.a. de Géomètres-Experts GEO-SIAPP, ai été chargé de procéder au bornage de la propriété cadastrée Commune de VALS LES BAINS, section AH n°495 et dresse en conséquence le présent procès-verbal.

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES PARTIES

Propriétaire demandeur :

1) Monsieur Jean-Marie GARNIER, né le 30 décembre 1961 à SAINT-AGREVE (07), demeurant au Le Meysonnet à VALS LES BAINS (07600) et Madame Brigitte GARNIER née CORTIAL, née le 07 mai 1950 à CHAMONIX (74), demeurant ensemble au Meysonnet à VALS LES BAINS (07600), propriétaires de la parcelle cadastrée Commune de VALS LES BAINS section AH n°495 suivant leur déclaration, sans présentation d'acte.

Propriétaires riverains concernés :

2) La Commune de VALS LES BAINS, dont la mairie est située 3 Avenue Claude Expilly, VALS LES BAINS (07600), représentée par Monsieur Jean-Claude FLORY, maire; propriétaire du chemin rural du Meysonnet cadastrée sur la section AH bordant la parcelle AH n° 495, suivant sa déclaration, sans présentation d'acte.

3) Madame Eliane ROUVIERE née VICH, née le 8 octobre 1940 à UCEL (07), demeurant au Le Meysonnet à VALS LES BAINS (07600), propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de VALS LES BAINS section AH n°153 suivant leur déclaration, sans présentation d'acte.

4) Monsieur Laurent BENEFICE, né le 22 février 1971 à AUBENAS (07), demeurant Le Meysonnet à VALS LES BAINS (07600) propriétaire des parcelles cadastrée Commune de VALS LES BAINS section AH n° 140 au regard de l'acte de vente dressé le 27 janvier 1989 par Me CHAUCHE, Notaire à VALS LES BAINS (07). suivant leur déclaration, sans présentation d'acte

ARTICLE 2 : OBJET DE L'OPERATION

La présente opération de bornage et de reconnaissance de limites a pour objet de reconnaître, définir et fixer d'un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes entre :

La parcelle cadastrée :

Commune de VALS LES BAINS:

Section	Numéro	Adresse	Observations
AH	495	Le Meysonnet	

et les parcelles cadastrées :

Commune de VALS LES BAINS :

Section	Numéro	Adresse	Observations
AH	140	Le Meysonnet	
AH	153	Le Meysonnet	
AH	Chemin rural	Le Meysonnet	

ARTICLE 3 : DEBAT CONTRADICTOIRE

Afin de procéder sur les lieux au débat contradictoire le 6 juillet 2015 à 9 h 30, ont été convoqués par lettre simple en date du 18 juin 2015 :

- Monsieur Jean-Marie GARNIER
- Madame Brigitte GARNIER née CORTIAL.
- Monsieur le Maire de la Commune de VALS LES BAINS
- Madame Eliane ROUVIERE née VICH
- Monsieur Laurent BENEFIGE

Au jour et heure dits, j'ai procédé au débat contradictoire en présence et avec l'accord de :

- Monsieur Jean-Marie GARNIER
- Monsieur Christophe TRÉSORIER, DST représentant la Commune de VALS LES BAINS
- Monsieur Laurent BENEFIGE

ARTICLE 4 : DOCUMENTS ANALYSES POUR LA DEFINITION DES LIMITES

Les documents présentés aux parties par le Géomètre Expert soussigné :

- Le plan cadastral actuel.

Les titres de propriété et en particulier :

- néant.

Les documents présentés par les parties :

- néant.

Les signes de possession et en particulier :

- La présence de murs en pierre tout autour de la parcelle AH n°495 notamment.

Les dires des parties repris ci-dessous :

Les parties signataires ont pris connaissance de ces documents sur lesquels elles ont pu exprimer librement leurs observations.

ARTICLE 5 : DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

A l'issue du débat contradictoire, de l'analyse des signes de possession constatés, de l'analyse des documents cités ci-dessus, de l'analyse des usages locaux, après avoir constaté l'accord des parties présentes, les bornes et repères nouveaux C, D, ont été implantés.

Les termes de limites :

- A : angle de mur
- B : borne existante
- C : angle de mur
- D : borne nouvelle
- E : borne nouvelle
- F : angle de mur
- G : angle de mur
- H : angle de mur
- I : angle de mur
- J : angle de mur
- K : angle de mur

Les parties présentes reconnaissent comme réelle et définitive la limite de propriété objet du présent procès-verbal de bornage ainsi fixée suivant les sommets nommés A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K.

Nature des limites et appartenances :

Il existe un mur ancien en pierre suivant les points A-B-C-D, privatif à la parcelle AH n°140.

Il existe un mur ancien en pierre suivant les points E-F, G-H et I-J-K privatif à la parcelle AH n°495.

Mesures permettant le rétablissement des sommets des limites :

Définition littérale des points d'appui :

- L : angle bâti
- M : angle bâti

A-B = 18,11 m
B-C = 33,00 m
C-D = 12,69 m
D-E = 2,84 m
E-F = 18,54 m
F-G = 3,41 m
G-H = 2,17m
H-I = 5,46m
I-J = 28,38m
J-K = 15,78m
A-L = 17,33m
B-L = 30,11m
G-M = 16,79m
I-M = 16,18m
J-M = 35,59m

ARTICLE 6 : ABSENCE

Les propriétaires absents sont invités à se prononcer sur les limites proposées les concernant, les documents et les éléments visés à l'article 4 ayant été mis à leur disposition.

Les limites et les points proposés ne deviendront définitifs qu'après ratification du présent procès-verbal par les propriétaires concernés ou leurs représentants dûment habilités.

ARTICLE 7 : DEFAUT D'ACCORD AMIABLE

A défaut de ratification expresse par les parties, il sera dressé un procès-verbal de carence mentionnant clairement les raisons qui ont empêché la reconnaissance et le bornage de la ou des limites et (ou) des points de limites proposés à l'issue du débat contradictoire et définis au présent procès-verbal. Ce ou ces procès-verbaux de carence seront diffusés à l'ensemble des parties concernées. Ils pourront permettre à la partie la plus diligente d'engager la procédure judiciaire adaptée pour voir statuer sur la limite visée.

ARTICLE 8 : RETABLISSEMENT DES BORNES OU REPERES

Les bornes ou repères, définissant les limites de propriété objet du présent procès-verbal, qui viendraient à disparaître devront être remises en place par un Géomètre-Expert.

Le Géomètre-Expert, missionné à cet effet, procédera au rétablissement desdites bornes ou repères après en avoir informé les propriétaires concernés et en dressera constat. Ce constat devra relater le déroulement des opérations et les modalités techniques adoptées en référence au présent document.

A l'occasion de cette mission, et uniquement sur demande expresse des parties, le Géomètre Expert pourra être amené à vérifier la position des autres bornes participant à la définition des limites de propriété objet du présent procès-verbal.

MK BL MC
E.R. GJM
CB 4

ARTICLE 9 : CLAUSES GENERALES

Il est rappelé que le procès-verbal de bornage dressé par un Géomètre Expert et signé par toutes les parties, fixe pour l'avenir les limites des propriétés et vaut titre. Le procès-verbal de bornage fait loi entre les signataires mais aussi entre les acquéreurs et successeurs qui sont de droit subrogés dans les actions par leurs auteurs.

Aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs ayant reçu le consentement des parties permettent de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite.

Par conséquent, les parties soussignées déclarent solennellement qu'à leur connaissance il n'existe aucune clause, définition de limite, ou condition contraire aux présentes pouvant être contenues dans tout acte, plan, ou procès-verbal de bornage antérieur ou tout autre document. Elles déclarent également qu'il n'existe, à ce jour, à leur connaissance, aucune autre borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies.

Les parties signataires affirment, sous leur entière responsabilité, être propriétaires des terrains objet du présent procès-verbal ou avoir reçu mandat d'approuver les présentes en lieu et place de tous les ayants droit qu'elles disent représenter.

Les parties ont pris connaissance de l'enregistrement du présent procès-verbal dans le fichier national AURIGE, mis en place par l'Ordre des Géomètres Experts, suivant les dispositions du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 organisant la profession de Géomètre Expert. Conformément à l'article 52 dudit décret, ces documents seront communiqués à tout Géomètre Expert qui en ferait la demande.

En référence à l'article L111-5-3 du Code de l'urbanisme, en cas de vente ou de cession de l'une quelconque des propriétés objet des présentes, son propriétaire devra faire mentionner dans l'acte, par le notaire, l'existence du présent document.

Les parties confient l'exemplaire original au Géomètre-Expert soussigné qui s'oblige à le conserver et à en délivrer copie aux intéressés. Les parties donnent leur accord pour que le Géomètre Expert puisse procéder ou faire procéder au dépôt dématérialisé du procès-verbal et du plan de bornage, aux fins de conservation ou d'archivage.

Les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d'établissement du présent procès-verbal seront supportés par M et Mme Jean-Marie GARNIER.

Les signataires déclarent accepter les conditions du présent procès verbal en toutes ses dispositions.

Etabli sur 6 pages + plan A3 à VALS LES BAINS le 30 septembre 2015.

Signatures page suivante

Handwritten signatures and initials: BL, MC, 5, E.R., and others.

ACCORD DES PARTIES :

Accord des parties recueillis par le Géomètre-Expert soussigné :

- Monsieur Jean-Marie GARNIER



- Madame Brigitte GARNIER née CORTIAL.



- Monsieur le Maire de la Commune de VALS LES BAINS

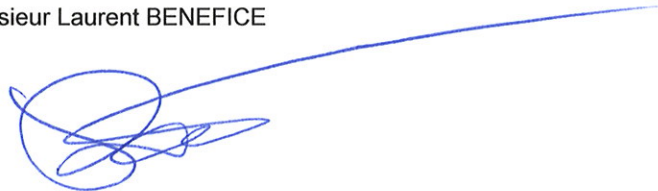


Pour le Maire,
L'Adjoint délégué
Michel CEYSSON

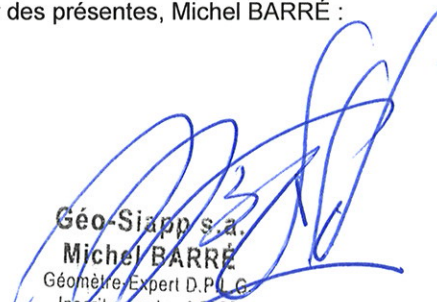
- Madame Eliane ROUVIERE née VICH



- Monsieur Laurent BENEFIGE

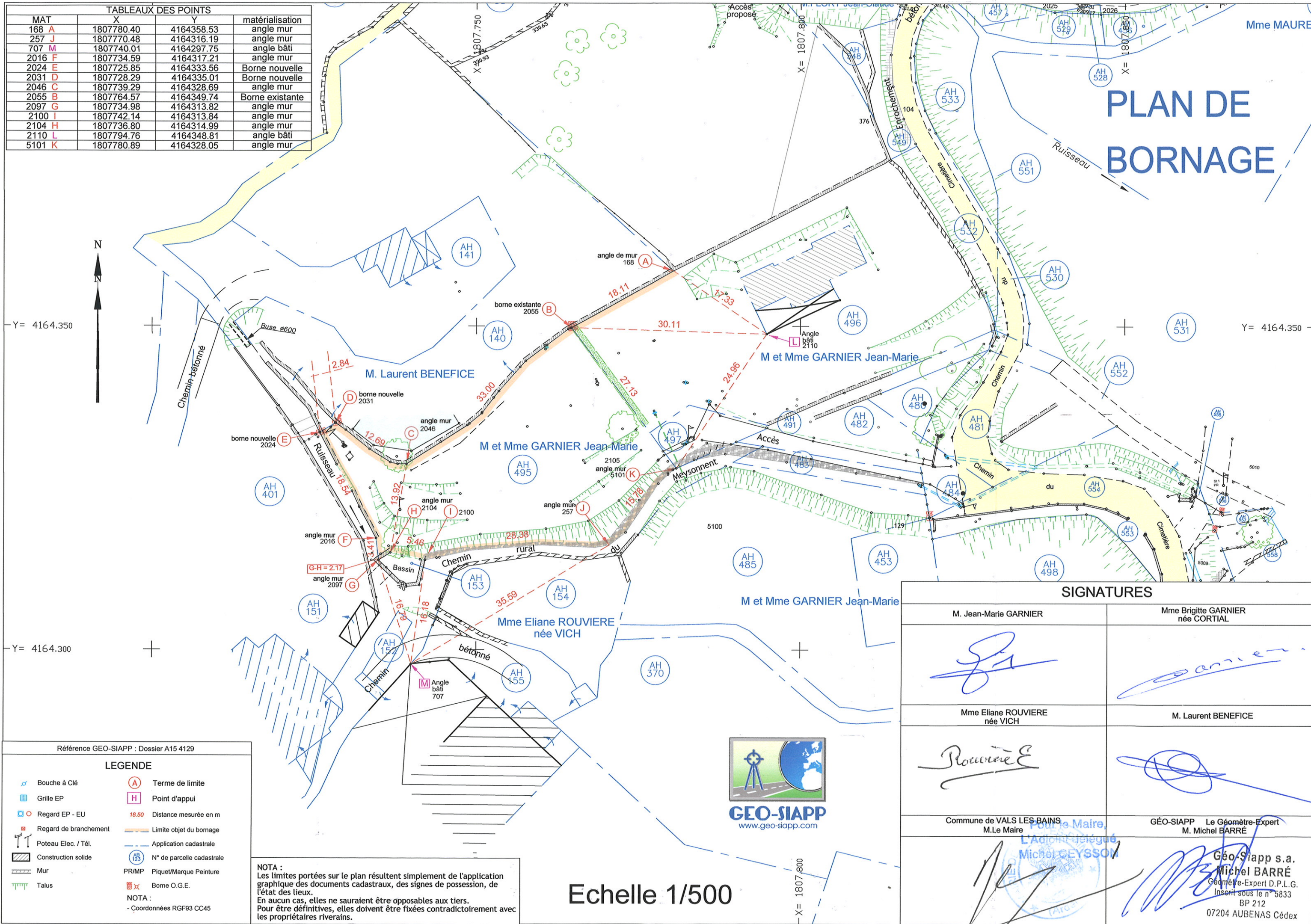


Le Géomètre Expert soussigné auteur des présentes, Michel BARRÉ :



Géo-Siapp s.a.
Michel BARRÉ
Géomètre-Expert D.P.L.G.
Inscrit sous le n° 5833
BP 242
07204 AUBENAS Cédex

TABLEAUX DES POINTS			
MAT	X	Y	matérialisation
168 A	1807780.40	4164358.53	angle mur
257 J	1807770.48	4164316.19	angle mur
707 M	1807740.01	4164297.75	angle bâti
2016 F	1807734.59	4164317.21	angle mur
2024 E	1807725.85	4164333.56	Borne nouvelle
2031 D	1807728.29	4164335.01	Borne nouvelle
2046 C	1807739.29	4164328.69	angle mur
2055 B	1807764.57	4164349.74	Borne existante
2097 G	1807734.98	4164313.82	angle mur
2100 I	1807742.14	4164313.84	angle mur
2104 H	1807736.80	4164314.99	angle mur
2110 L	1807794.76	4164348.81	angle bâti
5101 K	1807780.89	4164328.05	angle mur



Référence GEO-SIAPP : Dossier A15 4129

Bouche à Clé

Grille EP

Regard EP - EU

Regard de branchement

Poteau Elec. / Tél.

Construction solide

Mur

Talus

Terme de limite

Point d'appui

18.50

Distance mesurée en m

Limite objet du bornage

Application cadastrale

N° de parcelle cadastrale

PR/MP

Piquet/ Marque Peinture

Borne O.G.E.

NOTA :

Les limites portées sur le plan résultent simplement de l'application graphique des documents cadastraux, des signes de possession, de l'état des lieux.

En aucun cas, elles ne sauraient être opposables aux tiers.

Pour être définitives, elles doivent être fixées contradictoirement avec les propriétaires riverains.



Echelle 1/500

SIGNATURES

M. Jean-Marie GARNIER	Mme Brigitte GARNIER née CORTIAL
Mme Eliane ROUVIERE née VICH	M. Laurent BENEFICE
Commune de VALS LES BAINS M. Le Maire	GEO-SIAPP Le Géomètre-Expert M. Michel BARRÉ
Michel GEYSSON L'Adjoint délégué	Géo-Siapp s.a. Michel BARRÉ Géomètre-Expert D.P.L.G. Inscrit sous le n° 5833 BP 212 07204 AUBENAS Cédex